

มีเหตุผลจำเป็นควรได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้ข้าราชการครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ข้าราชการครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติเลือกไว้เป็นลำดับที่ ๑ ส่วนข้าราชการครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนซึ่งเลือกไว้เป็นลำดับที่ ๓ โดยอาศัยเหตุว่าผู้ขอย้ายกรณีพิเศษสมควรที่จะได้รับการพิจารณารับย้ายก่อน ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องพิจารณากรณีใดก่อนหรือหลัง หรือมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายในแต่ละกรณีพร้อมกันอย่างไร จึงควรต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีปกติ ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ก่อน เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้ขอย้ายกรณีปกติจนเกิดความสับสนและไม่เป็นธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียน บ.ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งย้ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอ้างเหตุผลว่าผู้ขอย้ายกรณีพิเศษสมควรได้รับการพิจารณารับย้ายก่อนผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ขอย้ายกรณีปกติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการออกคำสั่งย้ายโดยไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม และไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ก.ค.ศ. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีการกำหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มี ๓ กรณี คือ กรณีปกติ กรณีพิเศษ และกรณีเพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยกรณีของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามคำร้องขอย้ายกรณีปกติและกรณีพิเศษมีความแตกต่างกัน ประกอบกับหลักในการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ก.ค.ศ. กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติได้เพียงปีละ ๑ ครั้ง ส่วนการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษเป็นเพียงการกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติไว้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเหตุผลความจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาคำร้องขอย้าย โดยเร่งด่วนและไม่อาจรอให้ถึงรอบการพิจารณาคำร้องขอย้ายประจำปี (กรณีปกติ) ให้สามารถยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษได้เท่านั้น ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาย้ายทั้ง ๓ กรณี ว่า จะต้องพิจารณาย้ายกรณีใดก่อนหรือหลัง หรือมีหลักเกณฑ์การพิจารณาย้ายทั้ง ๓ กรณี พร้อมกันอย่างไร การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอย้ายทั้ง ๓ กรณี ได้แก่ กรณีปกติ



กรณีพิเศษ และกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ที่จะต้องมีความคุ้มครองตามกฎหมายหลักเกณฑ์การย้ายกรณีปกติ จึงจะได้รับการพิจารณาย้าย ในการพิจารณาจึงควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีปกติก่อนการพิจารณาย้ายในกรณีอื่น ๆ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่จะต้องกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ให้ชัดเจน เมื่อกรณีนี้เป็นการพิจารณาคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการย้ายที่มีเหตุผลพิเศษและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายประจำปี จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังมิให้มีผลกระทบต่อผู้ขอย้ายกรณีปกติจนเกิดความสับสนและไม่เป็นธรรม

คดีนี้ปรากฏว่า มีผู้ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน อ. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๒ คน ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ และนางสาว ส. ซึ่งยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ การที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (อกศจ. อุดรธานี) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ และนางสาว ส. ซึ่งยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ในคราวเดียวกันแล้วเห็นว่า การย้ายกรณีพิเศษมีเหตุผลจำเป็นควรได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้นางสาว ส. ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน อ. และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติตามที่ อกศจ. อุดรธานี เสนอให้นางสาว ส. ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน อ. และให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน ต. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีเลือกไว้เป็นลำดับที่ ๓ โดยอาศัยเหตุว่า ผู้ขอย้ายกรณีพิเศษสมควรที่จะได้รับการพิจารณารับย้ายก่อน จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับกรณีที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า คำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่ขึ้น อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.) จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน อ. ใหม่ เนื่องจากการพิจารณาคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องดำเนินการพิจารณาย้ายโดยกรณีปกติที่จะต้องพิจารณาการย้ายจากองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งรับย้ายและแต่งตั้งนางสาว ส. มาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน อ. ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอาศัยเหตุว่าผู้ขอย้ายกรณีพิเศษสมควรที่จะได้รับการพิจารณารับย้ายก่อน จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีปกติ ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ก่อน มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม อีกทั้งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามองค์ประกอบการย้ายกรณีปกติสามารถใช้การขอย้ายกรณีพิเศษที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ



น้อยกว่าเป็นข้อยกเว้นเพื่อให้ได้รับการพิจารณาย้ายก่อนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ขอย้ายกรณีปกติ ซึ่งอาจใช้มาตรการบริหารอื่น ๆ เช่น การให้ช่วยราชการชั่วคราว เป็นต้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงจำต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ระวัง มิให้เกิดผลกระทบต่อการแต่งตั้ง การย้ายข้าราชการตามระบบคุณธรรม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ข้าราชการครูตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ลับ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/๗๓๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เมื่อคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อต่อผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่สิทธิและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียน ต. ทำให้ผู้ฟ้องคดี ต้องเดินทางจากที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดีไปยังโรงเรียนดังกล่าว โดยมีระยะทางเพิ่มขึ้น ๕๔ กิโลเมตร ไปกลับเป็นระยะทาง ๑๐๘ กิโลเมตร สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการจากโรงเรียน อ. ถึงโรงเรียน ต. นั้น เห็นว่า ย่อมขึ้นอยู่กับพาหนะที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการเดินทาง และการคำนวณค่าชดเชย น้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายประการ เช่น กำลังแรงม้าของรถ ชนิดของ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ สภาพการจราจรว่าติดขัด หรือไม่ เป็นต้น กรณีจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจคำนวณ ได้แน่นอนในแต่ละวัน จึงเห็นควรกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓) ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยใช้อัตราเหมาจ่ายซึ่งเทียบเคียงตามหลักเกณฑ์การเบิก ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง ไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งกำหนดเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ โดยรถยนต์ส่วนบุคคลในอัตรา กิโลเมตรละ ๔ บาท คิดเป็นเงินวันละ ๔๓๒ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี จึงควรได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการจากโรงเรียน อ. ถึงโรงเรียน ต. เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๓๑๗ วัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการจากโรงเรียน อ. ถึงโรงเรียน ต. ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๐๐/๒๕๖๗)



๓.๒ การโอน

เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นการกำหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งระหว่างสายงาน การสอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดตำแหน่งก่อนโอนไว้เฉพาะ ๓ สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา หากเป็นกรณีที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่มีตำแหน่งก่อนโอน ต่างไปจากตำแหน่งก่อนโอนที่กำหนดไว้ จะต้องส่งเรื่องให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนว่า จะให้โอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รับโอนผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นพนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ๖ อันมิใช่ตำแหน่งใน ๓ สายงานตามมาตรฐาน การเปรียบเทียบตำแหน่งดังกล่าว มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ก่อนที่ ก.ค.ศ. จะพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การเพิกถอน คำสั่งรับโอนซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง จะต้องพิจารณา ถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการทุกประเภทประกอบกันด้วย เมื่อปรากฏว่ากระบวนการก่อนย้ายได้เสร็จสิ้นไปก่อนการมีมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) จึงเชื่อได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำขอผู้ฟ้องคดีมีความเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติในการโอนย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง ก.ค.ศ. ก็ได้มีมติอนุมัติออกคำสั่งที่มีผลเป็นการเยียวยา ผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย และมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รวม ๗ ครั้ง ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งที่รับโอนผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลัง ตามที่มีคำสั่งรับโอนไว้เดิมเป็นการเฉพาะราย จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอโอนย้ายมา ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาทเหล็ก แจ้งว่ารับโอนผู้ฟ้องคดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาทเหล็กจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีโอนไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔ (พ) อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๖๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ อันดับ คศ.๒ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ภายหลังคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้พิจารณาว่า คำสั่งโรงเรียนบ้านวังอ้อที่ ๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่รับโอนผู้ฟ้องคดี ออกโดยคลาดเคลื่อนจากแนวทางการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ (ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งโรงเรียนบ้านวังอ้อ ที่ ๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นให้รับโอนผู้ฟ้องคดีมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔ (พ) อัตราเงินเดือน ๑๓,๗๗๐ บาท โดยมีผลย้อนหลังตามที่มี คำสั่งรับโอนไว้เดิม ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

โดยที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดตำแหน่งสอนไว้ ๓ สายงาน ได้แก่ ๑. สายงานการสอน ๒. สายงานบริหารสถานศึกษา และ ๓. สายงานนิเทศการศึกษา ส่วนกรณีจะให้โอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด รับเงินเดือนอันดับใด ให้เป็นไปตามตาราง การเปรียบเทียบที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งเดิมของผู้ฟ้องคดี คือ ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ซึ่งมีใช้ตำแหน่ง ใน ๓ สายงานดังกล่าวที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งฯ ของหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงเป็นกรณีที่มี ตำแหน่งก่อนโอนนอกเหนือและต่างไปจากตำแหน่งที่กำหนดในมาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งฯ ไม่อาจนำหลักเกณฑ์และวิธีการโอนตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังกล่าว มาใช้บังคับกับกรณีของ ผู้ฟ้องคดีได้ จึงต้องให้ ก.ค.ศ. พิจารณาก่อนว่า ตำแหน่งก่อนโอนของผู้ฟ้องคดีจะสามารถโอนมาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และรับเงินเดือนอันดับใด ตลอดจนต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ ประการอื่นประกอบ เพื่อการอนุมัติก่อนที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อจะมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อได้มีคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รับโอนผู้ฟ้องคดีมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔ (พ) อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๖๐ บาท โดยมีคำสั่งก่อนที่ ก.ค.ศ. จะพิจารณาอนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๑๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ



ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน ๒๕ วัน และเมื่อตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีความรับผิดชอบตามประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้แก่ (๑) ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก หรือเด็กก่อนวัยอนุบาลหรือปฐมวัย (อายุมากกว่า ๐-๓ ปี) (๒) อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก (๐-๓ ปี) แทนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (๓) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประกอบกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพล ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้ฟ้องคดี มีภารกิจหรือหน้าที่ต้องทำให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมตามมาตรา ๕๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อันได้แก่ การจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๖ (๙) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) เป็นมติที่เกิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการรับโอนผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเชื่อได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฟ้องคดีมีความเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหรือการให้การศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ อันจะทำให้มีคุณสมบัติที่สามารถยื่นคำขอโอนดังกล่าวได้ตามข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และโดยที่ในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีข้างต้นนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะประกอบด้วย เมื่อพิจารณาซึ่งน้ำหนักเปรียบเทียบแล้ว เห็นว่า การย้ายเปลี่ยนสายงานหรือการโอนข้าราชการทุกประเภทย่อมต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการทุกประเภท ดังนั้น กรณีพิพาทในคดีนี้จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะตัวจากการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับ ก.ค.ศ. ก็ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรดำเนินการเยียวยาผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้มิวิทยฐานะครูชำนาญการเป็นการเฉพาะราย และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี



เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษเป็นการเฉพาะราย รวมทั้งมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน รวม ๗ ครั้ง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งโรงเรียนบ้านวังอ้อ ที่ ๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นให้รับโอนผู้ฟ้องคดีมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔ (พ) อัตราเงินเดือน ๑๓,๗๗๐ บาท โดยมีผลย้อนหลังตามที่มีคำสั่งรับโอนไว้เดิมเป็นการเฉพาะราย จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๑/๒๕๖๘)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

- การใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่บรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการ

แม้ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ จะกำหนดข้อยกเว้นให้กองทัพเรือสามารถพิจารณารับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในวิทยาการพิเศษซึ่งทางราชการต้องการที่อายุเกินกว่าเกณฑ์ที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้กลับเข้ารับราชการได้ก็ตาม แต่ในการพิจารณาบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการดังกล่าวต้องพิจารณา จากความต้องการและความขาดแคลนกำลังพลของกองทัพเรือประกอบด้วย ดังนั้น แม้ในขณะที่ ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอสมัครกลับเข้ารับราชการจะได้แสดงประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีผ่านการ ฝึกอบรมนักเรียนทำลายได้น้ำจืดและนักทำลายได้น้ำจืดชั้นสูง เพื่อแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการพิเศษ อันจะทำให้เข้าข้อยกเว้นของเกณฑ์อายุตามระเบียบ ดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อในขณะนั้นกองทัพเรือไม่มีความต้องการอัตรากำลังเพิ่มหรือขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการทำลายจืดได้น้ำแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะบรรจุ ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามคำขอ ประกอบกับเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีออกจาก ราชการจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๓ ปี ซึ่งไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจาก ราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการใหม่ การที่กองทัพเรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถบรรจุ ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้ตามคำขอ จึงเป็นการพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนเป็นประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นทหารเรือ ชั้นยศพันจ่าเอก ตำแหน่ง ประจำชุดปฏิบัติงานที่ ๑ กองรบพิเศษที่ ๒ กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (สายวิทยาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) สังกัดกองทัพเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากราชการ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ ตามที่ขอ โดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบรายงานขอสมัครกลับเข้ารับราชการ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อหัวหน้ากำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อขอสมัครเข้ารับราชการประจำการใหม่ในตำแหน่งนักทำลายได้น้ำจืด สังกัดหน่วยบัญชาการ



ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อันเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๙.๕ ประกอบกับข้อ ๑๓.๒.๓ กล่าวคือ ผู้ที่มีชั้นยศพันจ่าเอกจะกลับเข้ารับราชการได้ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี เว้นแต่กรณีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการพิเศษซึ่งทางราชการต้องการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหากนับระยะเวลาตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีเกิดจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นแบบรายงานขอสมัครกลับเข้ารับราชการในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๔๔ ปีเศษ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์อายุที่กำหนดตามระเบียบฉบับดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถึงความต้องการกำลังพลนักทำลายใต้น้ำจู่โจมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการแล้ว เห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะแสดงประกาศนียบัตรที่แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีผ่านการฝึกอบรมนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม และนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูง ประกอบการสมัครขอกลับเข้ารับราชการ เพื่อที่จะแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการพิเศษ อันจะทำให้เข้าข้อยกเว้นของเกณฑ์อายุตามข้อ ๑๓.๒ วรรคสอง ของระเบียบฉบับเดียวกันก็ตาม แต่ในการพิจารณาบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการต้องพิจารณาจากความต้องการและความขาดแคลนกำลังพลของผู้ถูกฟ้องคดีประกอบด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนจัดหากำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ขณะนั้นยังไม่มีความต้องการหรือขาดแคลนนายทหารประทวนที่มีความสามารถด้านการทำลายจู่โจมใต้น้ำแต่อย่างใด ประกอบกับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมเป็นกำลังพลที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถจัดหาเองได้ กรณีจึงไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙.๕ ประกอบกับข้อ ๑๓.๒.๓ ของระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการฯ การที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงประวัติการทำงานและประกาศนียบัตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมและนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูง เป็นเพียงคุณสมบัติตามสาขาวิชาชีพและตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการ ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะขอบรรจุกลับเข้ารับราชการต้องแสดงความจำนงโดยเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่ตนประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ เท่านั้น มิใช่เป็นข้อยุติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการพิเศษตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติกรอบอัตรากำลังว่ามีความจำเป็นหรือต้องการกำลังพลดังกล่าวแต่อย่างใด และโดยที่ระเบียบกองทัพเรือ ที่ ๘๕ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับนายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการใหม่ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ ข้อ ๔ กำหนดว่า นายทหารประทวนกองหนุนที่ออกจากราชการไปแล้ว จะสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการอีกจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้โดยครบถ้วน... ๔.๖ ระยะเวลาที่ออกจากราชการในกองทัพเรือไปแล้วต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และไม่เกิน ๓ ปี จึงจะสมัครเข้ารับราชการได้ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีได้ออกจากราชการไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี แต่เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเวลาเกินกว่า ๓ ปีแล้ว



จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔.๖ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้บัญชาการทหารเรือ มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามคำขอ จึงเป็นการพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ อันเป็นการใช้ดุลพินิจ และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๑/๒๕๖๗)

๕. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน/การเลื่อนเงินเดือน

- กรณีไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเนื่องจากขาดราชการ

การลาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลจะต้องมีมูลเหตุมาจากกิจธุระที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวของผู้อนุญาตและเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง ฐานะอย่างอื่นที่มีใช้เป็นเรื่องส่วนตัวย่อมเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุญาตการลาหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ประสงค์จะลาปฏิบัติงานส่วนตัวสามารถที่จะไม่มาปฏิบัติราชการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้ลาปฏิบัติงานแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่มาปฏิบัติราชการ โดยที่ยังมิได้ทำการขออนุญาตและยังมิได้รับอนุญาตให้ลาก่อน หากได้ยื่นขออนุญาตลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ก็ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตการลาที่จะพิจารณาว่าการไม่มาปฏิบัติราชการโดยที่ยังมิได้ทำการขออนุญาตลาก่อนนั้น เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือไม่ และกรณีเป็นเหตุที่สมควรอนุญาตให้มีการลาปฏิบัติงานได้หรือไม่ โดยหากเหตุที่มีการกล่าวอ้างไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนจนทำให้ผู้นั้นขออนุญาตไม่อาจขออนุญาตลากลับล่วงหน้าได้ การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่ไม่อนุญาตให้ผู้นั้นคำขออนุญาตลาก็คือเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งให้งดจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ผู้นั้นขออนุญาตขาดราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งงดการจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีมูลเหตุมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่ยื่นขออนุญาตลากลับล่วงหน้าให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการในระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยผู้ฟ้องคดีส่งข้อความผ่านทาง Application LINE ของกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง ถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลืองว่า “ขออนุญาตลา” ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันถัดมาได้ส่งข้อความส่วนตัวผ่านทาง Application LINE ขอลาปฏิบัติงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาและได้ดำเนินการขออนุญาตลาปฏิบัติงานก่อนที่จะไม่มาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวแต่อย่างใด และต่อมาในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตลากลับย้อนหลังระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีดังกล่าวนายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้บังคับบัญชา ย่อมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นเหตุพิเศษที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลากลับล่วงหน้าได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีระบุในใบขออนุญาตลาส่วนตัวนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ทำการ ทั้งที่โดยหลักการแล้วข้าราชการสามารถทำเรื่อง



ขอออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทำการได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตลาออกแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว ไม่ถือเป็นเหตุพิเศษที่ไม่สามารถทำการขออนุญาตลาออกล่วงหน้าได้ โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้ กรณีที่หนึ่ง การขออนุญาตลาออกในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้รับแจ้งจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองสะแกว่าจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยมีกรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวกำลังถูกดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุน จึงจะนำเรื่องข้างต้น เข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร เห็นว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรไม่ได้มีอำนาจในการสั่งไม่ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระบุหรือชี้แจงว่าการคัดเลือก คณะกรรมการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันใด เวลาใด และมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนเพียงใดที่จะต้องไป ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ข้อกล่าวอ้างนี้จึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนจนทำให้ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลาออกล่วงหน้าได้ กรณีที่สอง การขออนุญาตลาออกในวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องไปติดต่อที่ศาลจังหวัดพิจิตรเกี่ยวกับผลกระทบและความขัดแย้งจากการ ตรวจสอบเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือทางคดีแก่สมาชิกที่ศาลนัดพร้อมในวันดังกล่าว และมีความจำเป็นต้องลาออกในคราวเดียวกัน กรณีนี้เห็นว่า โดยหลักการแล้วการพิจารณาของศาล จะต้องมีการกำหนดวัน เวลาที่แน่นอน และแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ศาลนัด ผู้ฟ้องคดี จึงสามารถทำการขออนุญาตลาออกล่วงหน้าได้ หรือสามารถดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ทำการเป็นครั้งคราวได้ กรณีจึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษ ที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลาออกล่วงหน้าได้ และกรณีที่สาม การขออนุญาตลาออกในวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะต้องไปดำเนินการเพื่อขอ ความคุ้มครองต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพิจิตร รวมทั้งให้ข้อมูล และสอบปากคำเพิ่มเติมต่อพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้างเกี่ยวกับคดีกองทุนหมู่บ้าน กรณีนี้เป็นเหตุ ที่ผู้ฟ้องคดีสามารถทราบกำหนดการล่วงหน้าและสามารถทำการขออนุญาตลาออกล่วงหน้าได้ จึงไม่อาจ พิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลาออกล่วงหน้าได้ โดยพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ และพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๓๑/๑๘๙๒๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๐ การจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการจะจ่ายให้ตามส่วนเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ในกรณีที่ข้าราชการใช้สิทธิลาตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ ดังนั้น หากข้าราชการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ยื่นใบลา ละทิ้งหน้าที่ราชการ หรือหนีราชการ หรือลาเกินสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในวันดังกล่าว นอกจากนี้ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงาน ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ กำหนดให้ในกรณีของการลาออกส่วนตัว อันเป็นกรณีที่มีมูลเหตุที่จะขออนุญาตนั้น จะต้องมาจากกิจธุระที่มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ขออนุญาต และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง แต่หากพนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีความประสงค์จะขอลาออกส่วนตัว



เพื่อทำธุรกรรมอื่นที่มีใช้เป็นเรื่องส่วนตัว ย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตการลาที่จะพิจารณาอนุญาตการลาหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร และสำหรับขั้นตอนในการขออนุญาตลาอีกนั้น พนักงานส่วนตำบลที่ประสงค์จะลาอีกส่วนตัวให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเสียก่อน และสามารถที่จะไม่มาปฏิบัติงานได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้ลาอีกส่วนตัวแล้วเท่านั้น แต่กรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่มาปฏิบัติราชการ โดยที่ยังมิได้ทำการขออนุญาตลาอีกก่อนและยังมิได้รับอนุญาตให้ลาอีกก่อน หากได้ยื่นขออนุญาตลาอีกในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ก็ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตการลาที่จะพิจารณาว่าการไม่มาปฏิบัติราชการโดยที่ยังมิได้ทำการขออนุญาตลาอีกก่อนนั้น เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือไม่ และกรณีเป็นเหตุที่สมควรอนุญาตให้มีการลาอีกส่วนตัวได้หรือไม่ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากกรณีต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาอีกในระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อผู้ฟ้องคดีลาอีกโดยไม่รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจึงย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในวันดังกล่าว การที่องค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อเหลือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ใช้อำนาจออกคำสั่งงดการจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามบทนิยามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้าหน้าที่จึงต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตลาอีก ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อขออนุญาตลาอีกส่วนตัวย้อนหลังในระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขออนุญาตลาอีกดังกล่าวแล้วเห็นว่า เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงในคำขออนุญาตลาอีกยังไม่เพียงพอ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลอีกครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้วตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ไม่ถือเป็นเหตุพิเศษที่สมควรอนุญาตให้ลาอีกส่วนตัวย้อนหลังได้ จึงมีคำสั่งงดจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดี กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบนั้น เป็นข้อเท็จจริงเดียวกับการออกคำสั่งงดจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอีก อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุเหตุผลชัดเจนในการไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาอีกย้อนหลัง ด้วยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีควรจะทราบล่วงหน้าอยู่แล้วว่าตนเองต้องไปทำอะไรที่ใด และผู้ฟ้องคดีอยู่ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้างสามารถเดินทางมาทำการขออนุญาตลาอีกได้ตลอดเวลา แต่กลับไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมเนียมของการปฏิบัติราชการ ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดราชการ รวม ๕ วัน จึงสั่งให้งดจ่ายเงินเดือน ซึ่งถือเป็นการให้เหตุผลในการออกคำสั่งที่ขัดแย้งเพียงพอ และผู้ฟ้องคดีได้ทำการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตรโดยมิได้หลงประเด็นข้อต่อสู้แต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุผลในการออกคำสั่งงดจ่ายเงินเดือนผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานส่วนตำบล



พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัวได้ สำหรับการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบุคคลซึ่งมีข้อขัดแย้งกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีเหตุพิพาทกันหลายคดี ก็มีลักษณะเป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย ปราศจากพยานหลักฐานที่ชัดเจน อันแสดงให้เห็นพฤติการณ์ใด ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นคนดี ไม่เป็นกลาง กรณีนี้จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความเป็นกลางตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่งดจ่ายเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๔๘/๒๕๖๗)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

- การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินโดยวิธีปกติไว้ โดยเมื่อคณะได้รับคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลใดแล้ว คณะบดีในฐานะผู้แทนของคณะ มีหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมิน คณะบดีไม่มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินผลการสอนดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคณะบดีได้รับคำขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ดำเนินการส่งคำขอให้คณะกรรมการประเมินผลการสอนพิจารณา แต่กลับมีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีนำเอกสารไปปรับแล้วนำมาเสนอใหม่ ทั้งที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องข้างต้น การกระทำของคณะบดีจึงถือเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอรับการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งคำขอรับการประเมินการสอนดังกล่าวไปให้คณะกรรมการประเมินผลการสอนพิจารณา โดยได้เขียนสั่งทำหนังสือของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเอกสารคำขอประเมินแล้วนำมาเสนอใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรับคำขอประเมินการสอนเพื่อกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ กำหนดให้การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย อันได้แก่ ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นประกาศที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดมูลคดีพิพาท ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖



และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินเช่นเดียวกับประกาศ ก.พ.อ. ข้างต้น ได้กำหนดให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ เมื่อคณะได้รับเอกสารของผู้ขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้คณะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจะประเมินผลการสอน ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ จากนั้นคณะกรรมการฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอรับการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ในการเสนอเรื่องของผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาประเมินผลการสอน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว และโดยที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาประเมินผลการสอนได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีมติมอบอำนาจให้คณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้แทนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงมีหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีต่อไป ซึ่งในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแล้ว จึงทำให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนมีหน้าที่ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับความเห็นจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแล้ว จึงจะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินผลการสอนของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำขอ กำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการส่งเรื่องของผู้ฟ้องคดีไปให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนพิจารณา แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการดังกล่าว แต่กลับเขียนสั่งทำหนังสือของผู้ฟ้องคดีว่า ให้ผู้ฟ้องคดีนำเอกสารไปปรับแล้วนำเสนอมาใหม่ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว จึงถือเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๒/๒๕๖๗)



๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

- การขอลาออกจากราชการ

การพ้นจากตำแหน่งกรณีลาออกจากราชการของผู้ดำรงตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จักต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ออกจากราชการ ซึ่งเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญให้พ้นจากตำแหน่งกรณีลาออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น ในกรณีที่ข้าราชการตำแหน่งดังกล่าวขอลาออกจากราชการ トラบใดที่การดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้าราชการผู้นั้น ก็ยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการอยู่

เมื่อการดำเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งอธิบดีกรมหนึ่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นไปเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ กรณีย่อมสามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมกันกับเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ กระบวนการแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ยังไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิบดี และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และต่อมาได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิบดี และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ประกาศดังกล่าวทำให้กระบวนการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ว ฉะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการจึงมีผลให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง มิใช่ลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดี ด้วยเหตุนี้ การที่ปลัดกระทรวงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยกเลิกคำสั่งที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดี และมีคำสั่งลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง จึงเป็นการออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบุตำแหน่ง โดยการออกคำสั่งใหม่ที่ต้องอีกคำสั่งหนึ่ง กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องโดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ตามคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ว การที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง



การฟ้องเที่ยวและกีฬา และต่อมามีคำสั่งกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อยกเลิกคำสั่งกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังกล่าว อีกทั้ง มีคำสั่ง กระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แก้อภัยเป็นอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา เป็นการไม่ถูกต้อง โดยที่การลาออกจากราชการเป็นสิทธิของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะแสดงเจตนาด้วยการยื่นเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่ประสงค์จะรับราชการอีกต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง การแสดงเจตนาขอลาออกจากราชการเพียงประการเดียว ไม่มีผลทำให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการไปโดยทันที เนื่องจากต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ออกจากราชการ โดยการลาออกจากราชการจะมีผลให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น ตราบไต่การดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้นั้นก็ยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการอยู่

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬาได้มีหนังสือขอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ผู้ฟ้องคดีตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา (บริหารระดับสูง) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา และนาย พ. ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา จากนั้นปลัดกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกคำสั่งกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ที่ ๕๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ที่ ๕๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา จึงได้มีคำสั่งกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ที่ ๖๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยกเลิกคำสั่งที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา และมีคำสั่งกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ที่ ๖๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือกระทรวงการฟ้องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๐๒๐๑/๓๒๗๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรี



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อมา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เมื่อการพ้นจากตำแหน่งกรณีลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จะต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ออกจากราชการ ซึ่งเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญให้พ้นจากตำแหน่งกรณีลาออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น ขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ กระบวนการแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงยังไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกาศดังกล่าวทำให้กระบวนการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นไปเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ สามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมกันกับเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ได้ เมื่อต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ในทั้งสองกรณี จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้เสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง การแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามบทบัญญัติมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นตำแหน่ง



หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องดำเนินการให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง เสียก่อนไม่อาจรับฟังได้ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการจึงมีผลให้ผู้ฟ้องคดีลาออก จากราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มิใช่ลาออกจากราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผลให้คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ ๕๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการ ในตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้รับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี ไว้ไม่ถูกต้อง และหลังจากมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ กก ๐๒๐๑/๓๒๗๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการขอลาออกจากราชการ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ ๖๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยกเลิกคำสั่งเดิมที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออก จากราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา และมีคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ ๖๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเป็นการออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมที่ออกโดย ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบุตำแหน่ง โดยการออกคำสั่งใหม่ที่ต้องออกอีกครั้งหนึ่ง กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๖๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยกเลิกคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ และคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ ๖๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญลาออก จากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๖๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรับเงินเดือน ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการให้เงินเดือนระหว่างที่รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๑๓-๒๑๔/๒๕๖๗)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง

กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แม้คำสั่งดังกล่าวจะระบุว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยไม่ระบุฐานอำนาจตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ก็เป็นเพียงการออกคำสั่งผิดพลาดเล็กน้อยไม่ถึงขนาดที่ทำให้คำสั่งดังกล่าวเสียไป เพราะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้อยู่แล้ว หากใช้การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่มีอำนาจแต่อย่างใด

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (เดิม) นาง ก. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังนี้ ๑. ทอดทิ้งไม่รับผิดชอบ และทำร้ายร่างกายนาง ก. ซึ่งเป็นภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ๒. มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับหญิงอื่นหลายราย ๓. หลอกลวงใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากข้าราชการครูเพื่อช่วยเหลือในการเข้าสู่ตำแหน่ง โยกย้ายหรือถูกสอบสวนทางวินัย และ ๔. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ต่อมา ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับประเทศ ประกอบกับพยานบุคคลสำคัญเกี่ยวกับกรณีนี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต่างจังหวัดหลายคน การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีอาจทำให้การดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีอุปสรรคปัญหาหลายอย่าง จึงพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการในสำนักงาน



คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงเห็นสมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว และส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ต่อมา อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติว่า เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงขณะที่ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับประเทศ ประกอบกับพยานบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต่างจังหวัดหลายคน การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี อาจทำให้การดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีอุปสรรคปัญหาหลายอย่าง จึงพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่าหนังสือของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีเหตุผลความจำเป็น จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ โดยอาศัยมาตรา ๑๐๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงยังไม่ได้ระบุฐานอำนาจการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งดังกล่าว โดยระบุมาตรา ๑๐๐ วรรคหก ด้วย ส่วนประเด็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ตามที่ถูกร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีนั้น คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และฐานละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร และฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ จากข้อความว่า “อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ



ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” เป็น “อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๘ และมาตรา ๑๐๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑ ได้มีหนังสือรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับประเทศ หากทำการแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นคณะกรรมการสอบสวน อาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหลายประการ จึงพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ไม่ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จะระบุว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยไม่ระบุฐานอำนาจตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เป็นเพียงการออกคำสั่งผิดพลาดเล็กน้อยไม่ถึงขนาดที่ทำให้คำสั่งดังกล่าวเสียไป เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีได้อยู่แล้ว หากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่มีอำนาจแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนั้น เห็นว่า แม้คณะกรรมการสอบสวนมิได้ดำเนินการสอบสวนภายในระยะเวลาตามขั้นตอนที่กำหนด แต่ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาที่กำหนดขึ้นเพื่อเร่งรัดการดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเท่านั้น ไม่ได้ทำให้การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเสียไปแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงในการสอบสวนปรากฏว่า ประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมยืนยันสอดคล้องต้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีเมาสุราแล้วเกิดทะเลาะกับภรรยาโดยทำร้ายร่างกายภรรยาของผู้ฟ้องคดีบาดเจ็บหลายครั้ง ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมทางชู้สาวกับหญิงอื่นหลายรายปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะหย่ากับภรรยาโดยขอด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่น โดยแสดงให้บุคคลทั่วไปเข้าใจโดยเปิดเผยว่าเป็นสามีภรรยากัน ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยคำของพยานอีกหลายราย ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น ปรากฏตามหลักฐานสมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการของโรงเรียน บ. และผู้บังคับบัญชาได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารหลักฐานการไปราชการ แต่ไม่ตรงตามระเบียบของทางราชการ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ. ยืนยันว่า หนังสือเชิญประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ. ที่เชิญให้ผู้ฟ้องคดีไปราชการไม่ใช่หนังสือที่ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ อ. จริง ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะสาเหตุลาเกินและผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีล่อกลวงใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากข้าราชการครูเพื่อช่วยเหลือในการเข้าสู่ตำแหน่ง โยกย้าย หรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกสอบสวนทางวินัย ปรากฏว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนครู และบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้ภรรยาที่มีได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นผู้เรียกและรับเงินหรือประโยชน์จากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มาติดต่อเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง โยกย้าย หรือช่วยเหลือผู้ที่ถูกสอบสวนทางวินัย โดยมีการส่งมอบเงินค่าวิ่งเต้นดังกล่าวให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีที่ร้านอาหาร รวมทั้งมีพยานยืนยันว่า มีการโอนเงินเข้าบัญชีของภรรยาของผู้ฟ้องคดี และมีการนำเงินมามอบให้ผู้ฟ้องคดีเองเป็นค่าช่วยเหลือ เรื่องวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีจึงเห็นได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๔ กรณีดังกล่าว เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง และฐานละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และยังเป็นการกระทำความผิดวินัยฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกฐานหนึ่ง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๗๕/๒๕๖๗)

๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเป็นเรื่องเฉพาะตน มิใช่เป็นการเข้าร่วมในฐานะผู้แทนของหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ไปเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง เมื่อได้รับต้นฉบับหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

